

[거버넌스 - 베어허그 시리즈 3]

포이즌필, 해외에서는 어떻게 쓰였나

김수현 리서치센터장 02-709-2650 / seankim@ds-sec.co.kr

2026.09.23

머스크가 트위터를 사겠다고 한 다음날 트위터가 도입한 것

22년 4월 14일 일론 머스크가 트위터 인수 제안을 공개했다. 다음날 트위터 이사회는 포이즌필을 도입했다. 그리고 열흘 뒤 이사회는 같은 가격에 트위터를 머스크에 팔았다. 포이즌필은 한번도 발동되지 않았다.

포이즌필이 한 일은 인수를 막은 게 아니었다. 당시 이사회는 우려는 두 가지였다. 머스크가 지분을 더 사모으는 것과 예고 없이 공개매수를 제안하는 것이었다. 포이즌필은 이 두 가지를 15% 트리거로 막는 수단이었다. 즉 머스크가 사모으는 지분이 15%가 넘어가면 포이즌필이 발동된다. 이는 머스크를 뺀 나머지 모든 주주가 반 값에 신주를 살 수 있다는 뜻이고 머스크의 지분은 크게 희석된다.

그 사이 이사회는 제안을 검토했다. 제안은 자금조달 조건부였는데 계획이 없었다. 얼마 지나지 않아 머스크가 465억 달러 조달 약정을 공시했다. 그제서야 협상이 시작됐다. 가격은 그대로 진행됐다. 대신 인수자가 임의로 빠져나갈 수 없는 계약 조항을 얻었다. 그 해 가을 머스크가 오히려 계약을 파기하려 했다. 트위터는 이 조항으로 인수를 관철시켰다.

해외 사례는 포이즌필이 인수 저지보다 협상용으로 쓰여

트위터 사례에서 포이즌필은 인수 자체를 막지 않았다. 머스크가 이사회를 거치지 않고 회사를 인수하는 것을 막았다. 장내 매집이 어렵게 되었고 공개매수도 막히니 머스크는 이사회와 협상할 수 밖에 없었다. 이사회는 이 협상에서 두 가지를 얻었다. 머스크의 자금조달을 확인할 시간을 벌었고 머스크가 나중에 계약을 깨지 못하는 조항이었다. 가격은 올리지 못했다.

국내에서도 포이즌필 얘기가 나오기 시작했다. 베어허그 관련 법안 발의 후 재제는 포이즌필과 차등의결권 같은 경영권 방어 수단도 같이 도입해야 한다고 했다. (“한국기업 헐값에 넘길라”...K-베어허그의 불편한 이면 [하마케치] - 파이낸셜뉴스). 인수 제안을 공시해야 한다면 이사회가 대응할 수단도 필요하다는 것이다.

포이즌필과 베어허그

포이즌필은 인수자가 정해진 지분 (보통 10~20%)을 넘어 사모으면 그 인수자만 빼고 나머지 주주 모두 반 값에 신주를 사는 개념이다. 인수자 지분은 절반 가까이 희석된다. 그래서 인수자는 포이즌필이 발동되는 트리거(10~20%)까지는 지분을 사모으지 못한다. 이 트리거 기준은 이사회가 정한다.

다만 포이즌필은 1) 인수 제안을 보내는 것, 2) 그 제안을 공개하는 것, 3) 주총에서 이사를 바꾸는 것은 막지 못한다. 베어허그는 지분 매집이 아니라 인수 제안을 공개해서 일반 주주들을 움직이는 방식이다.

그래서 포이즌필은 베어히그 자체를 막지는 못한다. 다만 제안이 거절된 뒤 공개매수로 넘어가는 단계에서는 작동한다. 그 단계에서 실제로 어떤 일이 벌어졌는지 해외 사례 6건을 정리했다.

해외 6개 사례 중 인수를 막은 건 2건

포이즌필의 실제 역할은
인수 차단보다도 시간 확보

최초 인수 제안자를 물러나게 한 건은 일본 공작기계사 Makino와 미국 Aigras 두 건이다. 이 중 Makino는 더 높은 가격을 제시한 MBK를 선택했다 (향후 정부 중지 권고로 무산). 나머지 네 건 중 세 건은 가격이 오르거나 시간을 번 뒤 팔렸다.

Seven&I는 포이즌필을 도입하지 않았다. 이사회가 제안을 거절했고 대신 이후 구조 개혁을 내놓았다. 인수자(캐나다 Couche Tard)는 협의가 진전되지 않는다는 이유로 제안을 철회했다.

결국 포이즌필은 대부분 더 좋은 조건을 찾는데 시간을 벌거나 가격이 오르는데 활용됐다. 가격이 가장 많이 오른 Shibaura는 포이즌필이 없었다. 두 인수 제안자의 경쟁 입찰만 있었다.

법은 인수를 막는 것은 허용하나 실제로는 시간 벌기에 그쳐

미·일 모두 포이즌필의
한계는 결국 주주 판단

해외 사례 대부분을 보면 실제 포이즌필은 시간 벌기 수단으로 끝났다. 그 이유는 포이즌필로 인수를 막을 수 있는지 여부는 결국 최종적으로 주주가 정하기 때문이다.

미국에서는 그 수단이 주총 표 대결이다. 포이즌필은 지분 매집만 막고 이사회를 바꾸는 것은 막지 못한다. 인수자가 다른 주주들의 표를 모아 이사회를 바꾸면 새 이사회가 포이즌필을 거둘 수 있기 때문이다. 주주승인 없이 이사회 혼자 도입한 포이즌필은 1년까지만 통상 인정된다. 1년을 넘기면 의결권 자문사가 다음 주총에서 이사 선임에 반대를 권고한다. 그래서 보통 미국 포이즌필의 유효기한은 사실상 다음 주총 까지다.

일본은 주주총회 승인이 그 역할을 한다. 2023년 일본 경제산업성 지침(METI)는 포이즌필의 용도를 1) 주주가 판단할 시간을 확보하는 것, 2) 그리고 더 나은 조건으로 협상하는 것을 목적으로 정리했다. 최근에는 주주총회에서 승인을 받은 포이즌필을 법원이 막은 사례도 나왔다. 도호홀딩스는 포이즌필을 주총에서 통과 시켰다. 그런데 도쿄지방법원은 이 포이즌필 발동을 금지한 바 있다. 이러한 흐름 속에 포이즌필 도입 기업 수가 일본에서는 크게 줄어드는 상황이다. (08년 569개 → 26년 239개)

거버넌스

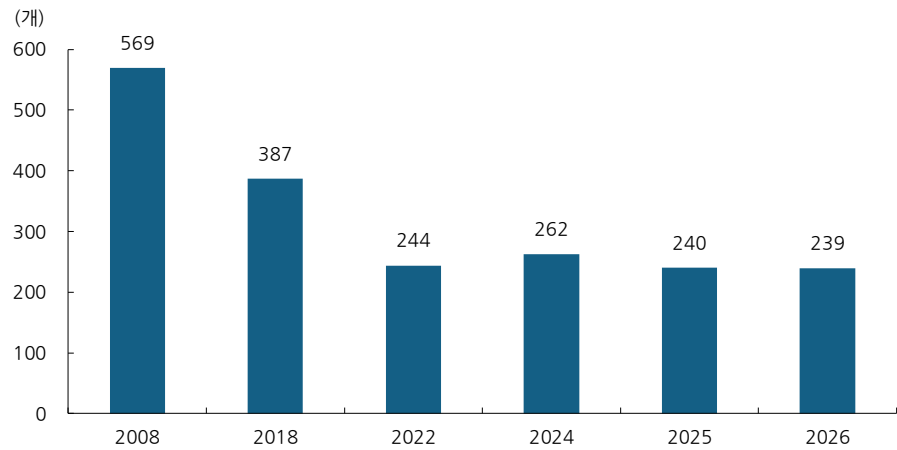
2026.09.23

표1 Twitter 인수 타임라인

날짜	핵심 이벤트	내용
04월 14일	\$54.2의 인수제안 공개	머스크, 트위터 100% 현금 인수 제안
04월 15일	15% 포이즌필 도입	추가 지분 매집 차단 및 이사회 검토시간 확보
04월 21일	\$46.5bn 자금조달 약속	인수금용 \$13bn + 마진론 \$12.5bn + 자기자본 \$21bn
04월 25일	\$54.2 합병계약 체결	가격은 동일, Specific Performance 등 계약이행 장치 확보
7월 8~12일	계약 파기 시도 → Twitter 소송	머스크 해지 통보에 트위터가 거래 종결 강제 소송 제기
10월 27일	\$54.2에 인수 완료	최초 제안가격 그대로 거래 종결

자료: 언론종합, DS투자증권 리서치센터

그림1 일본 상장사 사전경고형 포이즌필 도입 기업 수



자료: MARR(레코프데이터), DS투자증권 리서치센터

표2 해외 베어허그 사례: 포이즌필은 시간 확보와 조건 개선에 활용

사례	방어수단	실제 역할	결과
Versum (미국, 2019)	Merck 48 달러 제안 익일 12.5% 트리거 한시적 필 도입	Entegris 합병 추진 과정 보호 및 추가 지분 매집 차단. Merck의 공개매수 위임장 반대권유와 주주소송이 병행되는 가운데 4월 초 필 종료	Merck(48→53 달러) 상향 후 4월 12일 합의
Twitter (미국, 2022)	제안 공개 다음날 1년 한정 15% 필 도입	Musk의 추가 매집 차단 및 이사회와의 협상대안 검토 시간 확보	10일 뒤 동일한 54.2 달러에 합병계약
Airgas (미국, 2010~11)	기존 포이즌필 staggered board 유지	1년간 공개 제안(60→70 달러) 저지. 법원은 이사회가 가격 부적정을 믿을 합리적 근거가 있으면 유지 가능하다고 판시	법원 판결 직후 Air Products 철회, 독립 유지
Makino (일본, 2025)	약 1개월의 추가 검토기간 확보 목적, 주주 승인 조건부 신주예약권 포이즌필	경쟁입찰을 받을 시간 확보. 법원이 정당한 목적으로 인정	Nidec 철회, MBK 11,751 엔 제안 → 2026.4 외환법 중지권고로 무산
Seven & i (일본, 2024~25)	포이즌필 등 신주형 방어수단 미도입	특별위원회 중심 제안 검토와 함께 CEO 교체·슈퍼스토어 매각·약 2조엔 자사주 매입 등 독자 가치제고안 병행	인수자가 협의 부재를 이유로 2025.7 제안 철회, 독립 유지
Suez (프랑스, 2020~21)	상수도 사업의 자회사 주식 일부를 네덜란드 재단에 이전, 처분에 재단 동의 필요	물사업 매각을 어렵게 만드는 구조였으나 2개월 후 법원이 장치의 불가역화 금지 명령, 사실상 무력화	Veolia 18→20.5 유로 상향 후 합의, 재단 해체

자료: 각 사, 언론종합, DS투자증권 리서치센터

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
 - 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
 - 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
 - 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.
-